

DADYAR DOMESTIC CONTRACTS ARCHIVE

Standardized archival copy - dadyar.org

CONTRACT TITLE

قرارداد جامع واگذاری حق بهره‌برداری تبلیغاتی از سازه‌ها و تابلوهای محیطی

Dadyar document ID

DADYAR-IR-D73056312731

Original format

PDF

Original relative path

ها و تابلوهای محیطی برداری تبلیغاتی از سازه‌قرارداد جامع واگذاری حق بهره.pdf

DADYAR-IR-D73056312731

پیام دادیار

آگاهی از قانون، نخستین گام در پاس داری از حق و پیشگیری از تضییع آن است. دادیار با باور به این اصل، همواره کوشیده است با بهره‌گیری از دانش روز و ابزارهای نوین و هوشمند، در مسیر ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، گسترش قانون‌مداری و صیانت از حقوق و سرمایه‌های هم‌وطنان گام بردارد.

ما بر این باوریم که یکی از مؤثرترین شیوه‌های حمایت از حقوق اشخاص، پیشگیری از اختلافات پیش از وقوع آنهاست؛ امری که با شناخت حقوق و تکالیف متقابل و استوار ساختن روابط بر بنیانی روشن، منصفانه و قانونمند تحقق می‌یابد.

در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و حرفه‌ای نیز اعتماد و همکاری پایدار، بر آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خویش استوار است. قرارداد تنها ثبت یک توافق نیست؛ بلکه چهارچوبی برای انتظام روابط، حفاظت از منافع مشروع طرفین و پیشگیری از اختلافات آینده است.

سند پیش‌رو در همین راستا و با هدف آگاهی‌رسانی، ترویج فرهنگ حقوقی و تسهیل دسترسی همگانی به الگوهای قراردادی تهیه و منتشر شده است. دادیار از انتشار این سند هیچ‌گونه انتفاع مالی نداشته و آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در گسترش دانش و امنیت حقوقی جامعه می‌داند.

بدیهی است هر قرارداد باید متناسب با موضوع، شرایط، طرفین، الزامات قانونی و ویژگی‌های خاص هر رابطه حقوقی تنظیم شود؛ از این‌رو استفاده از این سند، جایگزین بررسی تخصصی و تنظیم قرارداد متناسب با شرایط هر پرونده یا فعالیت نخواهد بود.

مدیران، کارشناسان، وکلا و نمایندگان شرکت‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند برای تنظیم، بازنگری و پیگیری قراردادهای تخصصی حوزه فعالیت خود از طریق پنل کاربری دادیار درخواست خود را مطرح نمایند.

امید است با معرفی DADYAR.ORG به دیگران، این مجموعه را در گسترش آگاهی حقوقی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری همراهی فرمایید، چرا که دسترسی گسترده‌تر به دانش حقوقی، گامی در جهت جامعه‌ای آگاه‌تر، قانون‌مدارتر و برخوردار از امنیت حقوقی بیشتر است.

پیروز و سعادتمند باشید.

دادیار | همراه کاردان شما در امور حقوقی

قرارداد جامع واگذاری حق بهره‌برداری تبلیغاتی از سازه‌ها و تابلوهای محیطی

این قرارداد در تاریخ فی‌مابین:

الف - واگذارنده:

شرکت/سازمان/شهرداری به شماره ثبت/شناسه ملی،
به نمایندگی آقای/خانم به سمت، نشانی
.....، تلفن که از

این پس «واگذارنده» نامیده می‌شود؛

و

ب - بهره‌بردار:

شرکت/مؤسسه/کانون آگهی و تبلیغاتی به شماره ثبت
.....، شناسه ملی، شماره پروانه فعالیت تبلیغاتی صادره از
.....، به نمایندگی آقای/خانم به سمت،
نشانی، تلفن
که از این پس «بهره‌بردار» نامیده می‌شود؛ با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و شرایط زیر
منعقد گردید.

ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از واگذاری حق موقت و محدود بهره‌برداری تبلیغاتی از سازه‌ها، تابلوها و ظرفیت‌های
تبلیغات محیطی مشخص شده در پیوست شماره یک، جهت طراحی، تولید، نصب، نمایش، تعویض و بهره‌برداری از
آگهی‌های مجاز در مدت قرارداد.

این قرارداد صرفاً ناظر بر **حق بهره‌برداری تبلیغاتی** است و به خودی خود موجب انتقال مالکیت عرصه، محل نصب، پایه، فونداسیون، سازه یا سایر اموال واگذارنده نمی‌شود.

ماده ۲ - مشخصات سازه‌ها

مشخصات هر سازه باید در پیوست شماره یک درج شود و حداقل شامل موارد زیر باشد:

۱. شماره یا کد سازه؛

۲. نشانی دقیق محل؛

۳. مختصات جغرافیایی در صورت وجود؛

۴. نوع سازه؛

۵. ابعاد مفید تبلیغ؛

۶. تعداد وجه تبلیغاتی؛

۷. مساحت قابل بهره‌برداری؛

۸. نوع نورپردازی؛

۹. وضعیت برق؛

۱۰. دیجیتال یا ثابت بودن سازه؛

۱۱. تصویر محل؛

۱۲. وضعیت فنی اولیه؛

۱۳. محدودیت‌های بهره‌برداری؛

۱۴. مرجع صادرکننده مجوز محل .

تحویل هر سازه با صورت جلسه مستقل انجام می‌شود.

ماده ۳ - ماهیت حقوقی قرارداد

واگذاری موضوع این قرارداد صرفاً حق استفاده تبلیغاتی موقت از ظرفیت تعریف شده است. بهره‌بردار هیچ گونه حق مالکیت، سرقفلی، حق کسب و پیشه، حق تقدم دائمی یا حق عینی نسبت به محل یا سازه تحصیل نمی کند. پایان مدت قرارداد موجب خاتمه حق بهره‌برداری خواهد بود مگر تمدید آن صریحاً و کتبی انجام شود.

ماده ۴ - مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ تا تاریخ به مدت ماه/سال است.

مدت تجهیز و آماده‌سازی:

..... روز است و:

☐ جزء مدت اصلی قرارداد محسوب می شود.

☐ جزء مدت اصلی محسوب نمی شود.

تمدید صرفاً با توافق کتبی طرفین و پس از تعیین شرایط مالی جدید معتبر خواهد بود.

ماده ۵ - مجوزهای بهره‌بردار

بهره‌بردار اعلام و تضمین می کند مجوزهای لازم برای فعالیت تبلیغاتی خود را دارا بوده و در طول مدت قرارداد اعتبار آنها را حفظ خواهد کرد. تعلیق، ابطال یا انقضای مجوز مؤثر بر اجرای موضوع قرارداد باید فوراً به واگذارنده اطلاع داده شود. عدم تمدید مجوز، در صورت ضرورت قانونی آن برای فعالیت موضوع قرارداد، می تواند موجب تعلیق یا خاتمه قرارداد شود.

ماده ۶ - مجوز محل و سازه

واگذارنده متعهد است در زمان تحویل، حق قانونی خود برای واگذاری ظرفیت تبلیغاتی مورد قرارداد را اعلام نماید. در صورتی که برای اصل استقرار سازه یا استفاده تبلیغاتی از محل، مجوز خاصی لازم باشد، مسئول اخذ آن مطابق پیوست شماره دو تعیین می‌شود. هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند صرفاً بر اساس این قرارداد، حقی بیش از اختیارات قانونی واگذارنده ایجاد نماید.

ماده ۷ - ضوابط تبلیغات محیطی

بهره‌بردار موظف است کلیه آگهی‌ها و طرح‌های تبلیغاتی را مطابق قوانین و مقررات تبلیغات؛ دستورالعمل‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مصوبات و ضوابط محلی؛ مقررات شهرداری؛ مقررات راهنمایی و رانندگی؛ مقررات ایمنی؛ و سایر الزامات لازم‌الاجرا اکران نماید. نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد همچنان وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه تبلیغات محیطی را برعهده دارند.

ماده ۸ - تأیید محتوای تبلیغ

بهره‌بردار موظف است پیش از اکران هر طرح، در مواردی که قانون یا قرارداد مقرر می‌کند، تأیید لازم را اخذ نماید. تأیید واگذارنده به معنی تأیید قانونی محتوای آگهی نیست و مسئولیت قانونی محتوایی که توسط بهره‌بردار یا سفارش‌دهنده او ارائه شده، حسب مورد برعهده اشخاص مسئول خواهد بود.

ماده ۹ - تبلیغات ممنوع

بهره‌بردار حق اکران تبلیغاتی را که:

۱. خلاف قانون باشد؛

۲. حاوی اطلاعات خلاف واقع یا گمراه‌کننده باشد؛

۳. ناقض حقوق اشخاص ثالث باشد؛

۴. ناقض حقوق مالکیت فکری باشد؛

۵. مغایر دستور مقام یا مرجع صالح باشد؛

۶. فاقد مجوز اختصاصی لازم باشد؛

۷. موجب خطر برای ایمنی عمومی شود؛

۸. یا طبق مقررات جاری ممنوع باشد،

ندارد. تبلیغ خلاف واقع در مقررات حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تبلیغی است که با ارائه اطلاعات نادرست موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده شود.

ماده ۱۰ - تبلیغات کالاها و خدمات خاص

در تبلیغ کالاها یا خدماتی که نیازمند مجوز اختصاصی هستند، از جمله حسب مورد محصولات سلامت محور، خدمات مالی، آموزشی، گردشگری، دارویی یا سایر حوزه‌های تنظیم شده، مسئولیت اخذ مجوز لازم برعهده بهره‌بردار و سفارش دهنده مربوط است.

ماده ۱۱ - تبلیغات سیاسی و انتخاباتی

تبلیغات انتخاباتی یا سیاسی صرفاً در حدود قوانین خاص مربوط و مجوزهای قانونی مجاز خواهد بود. وجود این قرارداد به تنهایی مجوز استفاده انتخاباتی از سازه‌ها محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۲ - مشخصات کانون تبلیغاتی

بهره‌بردار موظف است در مواردی که مقررات لازم‌الاجرا اقتضا کند، نام و شماره پروانه فعالیت کانون تبلیغاتی یا مشخصات موردنیاز را روی سازه یا اثر تبلیغاتی درج نماید. در رویه اجرایی سال‌های اخیر نیز رعایت این الزام در تبلیغات شهری مورد تأکید ادارات فرهنگ و ارشاد قرار گرفته است.

ماده ۱۳ - طراحی و کیفیت آثار

کلیه آثار تبلیغاتی باید از نظر کیفیت چاپ؛ وضوح تصویر؛ نور؛ استحکام؛ خوانایی؛ هماهنگی ابعاد؛ و کیفیت ظاهری در وضعیت متناسب با استاندارد متعارف تبلیغات محیطی باشند. آگهی آسیب‌دیده یا فرسوده باید ظرف ساعت از اعلام، ترمیم یا تعویض شود.

ماده ۱۴ - نصب و تعویض آگهی

کلیه عملیات نصب، تعویض، بازکردن یا مرمت آگهی باید توسط کارکنان آموزش‌دیده و با رعایت مقررات ایمنی انجام شود. بهره‌بردار مسئول خسارات ناشی از عملیات کارکنان یا پیمانکاران خود خواهد بود.

ماده ۱۵ - ایمنی سازه

بهره‌بردار موظف است در طول مدت بهره‌برداری، وضعیت ظاهری و ایمنی سازه‌هایی را که نگهداری آنها به وی واگذار شده کنترل کند. در صورت مشاهده خطر فوری، بهره‌بردار باید:

۱. فوراً بهره‌برداری را متوقف نماید؛

۲. محدوده را ایمن کند؛

۳. واگذارنده را مطلع کند؛

۴. اقدامات ضروری را انجام دهد.

ماده ۱۶ - مسئولیت فنی پایه و سازه

مسئولیت تعمیرات فنی اساسی سازه:

□ با واگذارنده است.

□ با بهره‌بردار است.

□ طبق پیوست فنی تقسیم می‌شود.

تعمیرات ناشی از استفاده نامتعارف بهره‌بردار برعهده وی خواهد بود.

ماده ۱۷ - برق و تأسیسات

تأمین و پرداخت هزینه برق:

□ برعهده واگذارنده؛

□ برعهده بهره‌بردار؛

□ مطابق پیوست؛

خواهد بود. هرگونه تغییر در سیم‌کشی، تابلو برق، تجهیزات روشنایی یا اتصال تجهیزات جدید باید با رعایت مقررات فنی و ایمنی انجام شود.

ماده ۱۸ - تابلوهای دیجیتال

چنانچه سازه دیجیتال باشد، بهره‌بردار علاوه بر سایر تعهدات موظف است:

۱. شدت نور را متناسب با مقررات تنظیم کند؛

۲. از ایجاد خیرگی خطرناک جلوگیری کند؛

۳. از محتوای موجب حواس پرتی خطرناک رانندگان اجتناب کند؛

۴. زمان بندی نمایش را رعایت کند؛

۵. دسترسی سامانه کنترل را ایمن نگه دارد؛

۶. از نمایش ناخواسته محتوای غیرمجاز جلوگیری کند .

ماده ۱۹ - امنیت سایبری تابلوهای دیجیتال

در خصوص تابلوهای متصل به شبکه، بهره‌بردار مکلف است اقدامات متعارف امنیتی برای جلوگیری از نفوذ، تغییر غیرمجاز محتوا و دسترسی اشخاص ثالث را اتخاذ نماید. وقوع نفوذ یا نمایش محتوای غیرمجاز باید فوراً به واگذارنده گزارش و نمایش متوقف شود.

ماده ۲۰ - تجهیزات پایش و دوربین

نصب هرگونه دوربین، حسگر، شمارشگر مخاطب یا ابزار تحلیل رفت و آمد صرفاً با موافقت کتبی واگذارنده و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است. بهره‌بردار حق جمع آوری غیرضروری داده‌های قابل شناسایی اشخاص را ندارد.

ماده ۲۱ - مبلغ قرارداد

حق بهره‌برداری موضوع قرارداد برای کل مدت برابر است با:

ریال.....

به حروف:

ریال.....

مبنای محاسبه می‌تواند حسب توافق:

□ مبلغ ثابت؛

□ مبلغ ماهانه؛

□ مبلغ سالانه؛

□ مبلغ به ازای هر مترمربع؛

□ مبلغ به ازای هر سازه؛

□ درصدی از درآمد تبلیغاتی؛

□ ترکیبی

باشد.

ماده ۲۲ - نحوه پرداخت

بهره‌بردار مبلغ قرارداد را به شرح زیر پرداخت خواهد کرد:

پیش‌پرداخت: درصد

قسط اول: ریال در تاریخ.....

قسط دوم: ریال در تاریخ.....

سایر اقساط مطابق پیوست مالی. پرداخت باید به حساب رسمی معرفی شده توسط واگذارنده انجام شود.

ماده ۲۳ - مالیات و عوارض

مالیات‌ها، عوارض و کسورات قانونی هر طرف مطابق قوانین و تکالیف قانونی مربوط برعهده همان طرف خواهد بود.

اگر بهره‌بردار در محدوده شهری واقع باشد، عوارض و بهای خدمات محلی نیز حسب مصوبات معتبر و قرارداد تعیین تکلیف می‌شود. شوراها و اسلامی شهر در قوانین جاری اختیار تصویب برخی مقررات و نرخ خدمات شهری و مقررات مربوط به تابلو و آگهی را دارند .

ماده ۲۴ - تضمین حسن انجام تعهدات

بهره‌بردار جهت تضمین اجرای تعهدات، ضمانت‌نامه بانکی/وجه تضمین/چک تضمین به مبلغ:

.....ریال

ارائه می‌کند. ضمانت باید تا ماه پس از خاتمه قرارداد معتبر باشد. ضبط تضمین فقط در حدود بدهی یا خسارات قراردادی قابل مطالبه و با رعایت تشریفات قرارداد انجام می‌شود.

ماده ۲۵ - بیمه مسئولیت

بهره‌بردار موظف است در صورت اقتضای ماهیت سازه، بیمه مسئولیت مدنی مناسب در قبال اشخاص ثالث و کارکنان خود تهیه و تا پایان قرارداد معتبر نگه دارد. وجود بیمه نافی مسئولیت قانونی شخص مسئول نیست.

ماده ۲۶ - کارکنان بهره‌بردار

کلیه کارکنان بهره‌بردار تحت مسئولیت وی فعالیت می‌کنند. پرداخت حقوق، بیمه، مالیات و سایر تعهدات قانونی کارکنان برعهده بهره‌بردار است. این قرارداد موجب ایجاد رابطه استخدامی میان کارکنان بهره‌بردار و واگذارنده نمی‌شود.

ماده ۲۷ - پیمانکار فرعی

بهره‌بردار می‌تواند برای چاپ، نصب، نگهداری یا امور فنی از پیمانکار فرعی استفاده کند، مشروط بر اینکه:

الف) مسئولیت نهایی خود را حفظ کند؛

ب) در موارد مقرر، موافقت واگذارنده را اخذ نماید؛

پ) پیمانکار واجد صلاحیت لازم باشد.

ماده ۲۸ - عدم انتقال اصل قرارداد

انتقال کلی قرارداد یا حق بهره‌برداری به شخص ثالث بدون رضایت کتبی واگذارنده ممنوع است. فروش ظرفیت تبلیغاتی به آگهی‌دهندگان، در حدود فعالیت موضوع قرارداد، انتقال قرارداد محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۹ - انحصار

حق بهره‌برداری:

□ انحصاری است.

□ غیرانحصاری است.

در صورت انحصاری بودن، حدود انحصار فقط نسبت به سازه‌های مشخص شده در پیوست است و به سایر دارایی‌های واگذارنده تسری ندارد.

ماده ۳۰ - تعارض تبلیغاتی

در صورت وجود محدودیت رقابتی میان برنده‌ها یا گروه‌های کالایی، ضوابط آن باید صریحاً در پیوست تعیین گردد. سکوت قرارداد به معنای اعطای انحصار صنفی به آگهی‌دهنده نیست.

ماده ۳۱ - تبلیغات فرهنگی و عمومی

چنانچه طبق اسناد مزایده، مصوبه، دستور مرجع قانونی یا توافق طرفین بخشی از ظرفیت باید برای پیام‌های عمومی، فرهنگی یا اطلاع‌رسانی واگذارنده اختصاص یابد، میزان آن باید صریحاً تعیین شود:

.....درصد از زمان/فضا

یا

.....روز در سال.

این تعهد نباید به صورت نامحدود تفسیر شود.

ماده ۳۲ - توقف موقت بهره‌برداری

در صورت دستور مرجع صالح، عملیات عمرانی، وضعیت اضطراری یا ضرورت ایمنی، واگذارنده می‌تواند بهره‌برداری از یک یا چند سازه را موقتاً متوقف نماید. در صورتی که علت توقف متناسب به بهره‌بردار نباشد، آثار مالی از طریق تمدید مدت یا تعدیل متناسب تعیین می‌شود.

ماده ۳۳ - حذف فوری آگهی

چنانچه مرجع صالح حذف یک آگهی را دستور دهد، بهره‌بردار موظف است ظرف ساعت نسبت به حذف یا توقف نمایش اقدام کند. عدم اعتراض بهره‌بردار به دستور فوری به معنای اسقاط حق قانونی اعتراض او به مرجع صالح نیست.

ماده ۳۴ - خرابی سازه

اگر سازه به علت غیرمتناسب به بهره‌بردار بیش از روز غیرقابل استفاده شود، بهره‌بردار نسبت به دوره عدم امکان بهره‌برداری مستحق:

□ تمدید مدت؛

□ تخفیف متناسب؛

□ سازه جایگزین؛

خواهد بود.

ماده ۳۵ - خرابی ناشی از بهره‌بردار

اگر خرابی ناشی از فعل یا تقصیر بهره‌بردار باشد، هزینه تعمیر و خسارات مستقیم برعهده وی خواهد بود.

ماده ۳۶ - نظافت و زیبایی

بهره‌بردار موظف است محوطه مرتبط با عملیات خود را پاکیزه نگه دارد و از رها کردن بنر، کابل، قطعات، چسب و سایر پسماندها خودداری کند.

ماده ۳۷ - حقوق مالکیت فکری

بهره‌بردار متعهد است برای استفاده از تصاویر، علائم تجاری، آثار هنری، موسیقی، شخصیت‌ها، عکس اشخاص و سایر آثار مشمول حقوق فکری، مجوز لازم را داشته باشد. واگذارنده مسئول ادعای اشخاص ثالث نسبت به محتوایی که توسط بهره‌بردار تأمین شده نیست، مگر آنکه محتوا از سوی خود واگذارنده تحمیل شده باشد.

ماده ۳۸ - محرمانگی

اطلاعات تجاری، نرخ‌ها، اسناد مزایده، اطلاعات مشتریان، برنامه‌های تبلیغاتی غیرعمومی و اطلاعات فنی محرمانه تلقی می‌شوند. طرفین جز در حدود اجرای قرارداد یا الزام قانونی حق افشای آنها را ندارند.

ماده ۳۹ - گزارش دهی

بهره‌بردار در صورت درخواست مندرج در قرارداد موظف است گزارش‌هایی از مدت اکران؛ خرابی‌ها؛ تعمیرات؛ وضعیت سازه‌ها؛ و آگهی‌های نصب‌شده ارائه نماید.

ماده ۴۰ - بازرسی

نماینده واگذارنده می‌تواند با رعایت شرایط متعارف از وضعیت سازه‌ها بازدید کند. بازرسی واگذارنده موجب انتقال مسئولیت بهره‌بردار نسبت به وظایف خود نمی‌شود.

ماده ۴۱ - تغییر قوانین و مقررات

چنانچه پس از انعقاد قرارداد قانون، تعرفه، ضابطه یا دستورالعمل الزام‌آوری تغییر کند که اجرای قرارداد را به‌طور اساسی تحت تأثیر قرار دهد، طرفین برای تعدیل بخش متأثر مذاکره خواهند کرد. اگر ادامه اجرای قرارداد قانوناً ناممکن شود، قرارداد نسبت به بخش غیرقابل اجرا خاتمه می‌یابد.

ماده ۴۲ - قوه قاهره

حوادثی مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آتش‌سوزی گسترده، ممنوعیت قانونی، قطع سراسری زیرساخت یا سایر وقایع خارج از کنترل متعارف طرفین که اجرای قرارداد را غیرممکن کند، قوه قاهره تلقی می‌شود. طرف متأثر باید در اسرع وقت وقوع حادثه را اطلاع دهد.

ماده ۴۳ - وجه التزام تأخیر در پرداخت

در صورت تأخیر بهره‌بردار در پرداخت مبالغ قطعی، حسب توافق طرفین مبلغ/درصد:

.....

به عنوان وجه التزام تأخیر قابل مطالبه خواهد بود. تعیین وجه التزام باید روشن و متناسب باشد.

ماده ۴۴ - تخلف اساسی بهره‌بردار

موارد زیر تخلف اساسی محسوب می‌شود:

۱. اکران مکرر تبلیغ غیرمجاز؛
۲. عدم پرداخت اساسی و مستمر؛
۳. واگذاری غیرمجاز قرارداد؛
۴. فقدان مجوز لازم؛
۵. ایجاد خطر عمده ایمنی؛
۶. آسیب عمدی به دارایی واگذارنده؛
۷. استفاده خارج از موضوع قرارداد .

ماده ۴۵ - مهلت رفع تخلف

جز در موارد فوری یا تخلف غیرقابل جبران، طرف متخلف ابتدا اخطار کتبی دریافت می‌کند و روز برای رفع تخلف مهلت خواهد داشت.

ماده ۴۶ - فسخ توسط واگذارنده

اگر تخلف اساسی در مهلت مقرر رفع نشود، واگذارنده می‌تواند قرارداد را فسخ کند. اعمال فسخ مانع مطالبه حقوق و خسارات قابل اثبات نیست.

ماده ۴۷ - فسخ توسط بهره‌بردار

در مواردی مانند عدم امکان مستمر بهره‌برداری؛ فقدان اختیار قانونی واگذارنده؛ عدم تحویل سازه؛ یا نقض اساسی سایر تعهدات واگذارنده بهره‌بردار پس از اخطار و عدم رفع تخلف حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۸ - پایان قرارداد

در پایان قرارداد بهره‌بردار موظف است:

۱. تبلیغات خود را جمع‌آوری کند؛
۲. تجهیزات متعلق به خود را خارج کند؛
۳. محل را پاکسازی نماید؛
۴. خسارات ناشی از عملیات خود را ترمیم کند؛
۵. سازه را طبق صورت جلسه تحویل دهد.

ماده ۴۹ - مالکیت سازه

اصل سازه‌ها، فونداسیون، پایه و اجزایی که در پیوست متعلق به واگذارنده معرفی شده‌اند، پس از پایان قرارداد همچنان متعلق به واگذارنده‌اند. تجهیزات اختصاصی بهره‌بردار در صورتی قابل خروج‌اند که خارج کردن آنها به سازه آسیب وارد نکند.

ماده ۵۰ - تجهیزات احداثی جدید

اگر بهره‌بردار با مجوز واگذارنده سازه یا تجهیز جدید احداث کند، مالکیت آن پس از پایان قرارداد:

□ متعلق به واگذارنده می‌شود؛

□متعلق به بهره‌بردار باقی می‌ماند؛

□مطابق پیوست تعیین می‌شود.

این موضوع باید پیش از احداث تعیین شود.

ماده ۵۱ - تحویل نهایی

تحویل نهایی با تنظیم صورت جلسه انجام می‌شود. در صورت وجود خسارت، میزان آن ابتدا با توافق و در صورت اختلاف توسط کارشناس مورد توافق تعیین خواهد شد.

ماده ۵۲ - اقامتگاه قانونی

نشانی‌های صدر قرارداد، اقامتگاه طرفین است. هرگونه تغییر نشانی باید ظرف روز اعلام شود. تا زمان اعلام، ابلاغ به نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده ۵۳ - مکاتبات الکترونیکی

طرفین می‌توانند علاوه بر مکاتبه کتبی، نشانی الکترونیکی رسمی زیر را برای ابلاغ‌های قراردادی تعیین کنند:

ایمیل واگذارنده.....

ایمیل بهره‌بردار.....

اعلام فسخ و مطالبات عمده بهتر است علاوه بر روش الکترونیکی به شیوه قابل اثبات دیگری نیز ارسال شود.

ماده ۵۴ - حل اختلاف

طرفین ابتدا اختلاف را از طریق مذاکره ظرف روز حل خواهند کرد.

در صورت عدم توافق:

□ دادگاه صالح محل صالح خواهد بود.

یا

□ اختلاف به داوری ارجاع می شود.

در صورت انتخاب داوری، مشخصات داور و شیوه جایگزینی وی باید صریحاً تعیین گردد.

ماده ۵۵ - قانون حاکم

قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات لازم الاجرای محلی مرتبط با محل هر سازه است. در معاملات مربوط به شهرداری یا سازمان های وابسته، مقررات مالی و معاملاتی خاص آنها و اسناد مزایده نیز باید رعایت شود؛ قانون شوراها نیز نظارت و تصویب معاملات شهرداری و مقررات مربوط به تابلو و آگهی را در صلاحیت های مربوط قرار داده است .

ماده ۵۶ - اولویت اسناد

اسناد قرارداد به ترتیب اولویت عبارت اند از:

۱. الحاقیه های بعدی؛
۲. متن قرارداد؛
۳. اسناد مزایده یا مناقصه در صورت وجود؛
۴. پیوست فنی؛
۵. فهرست سازه ها؛

۶. پیوست مالی؛

۷. صورت جلسات تحویل؛

۸. سایر مکاتبات مورد تأیید .

۹.

ماده ۵۷ - اصلاح قرارداد

هر تغییر در مبلغ، مدت، تعداد سازه‌ها، ابعاد تبلیغاتی یا حدود تعهدات باید کتبی و توسط اشخاص دارای اختیار امضا شود.

ماده ۵۸ - عدم اسقاط حقوق قانونی

عدم اعمال فوری هر حق قراردادی به معنی اسقاط آن نیست مگر اسقاط به صورت صریح و معتبر اعلام شده باشد.

ماده ۵۹ - استقلال بندها

اگر بخشی از قرارداد به موجب حکم قانونی غیرقابل اجرا شناخته شود، سایر بندها تا حد امکان معتبر باقی خواهند ماند و طرفین بند جایگزین قانونی متناسب تعیین خواهند کرد.

ماده ۶۰ - نسخ قرارداد

این قرارداد در ۶۰ ماده و تبصره و با پیوست‌های زیر در نسخه متحدالمتن تنظیم شد:

پیوست ۱ - فهرست و شناسنامه سازه‌ها

پیوست ۲ - مسئولیت اخذ مجوزها

پیوست ۳ - شرایط فنی و ایمنی

پیوست ۴ - جدول مالی

پیوست ۵ - صورت جلسه تحویل

پیوست ۶ - الزامات محتوایی تبلیغات

پیوست ۷ - بیمه و تضمین ها

تمام نسخه ها حکم واحد دارند.

واگذارنده

نام

سمت

امضا و مهر:

بهره‌بردار

نام

سمت

امضا و مهر: